

감사결과 처분요구서

– 2023년도 00(주) 성과감사 –

2023. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

2. 처분요구 명세

가족돌봄휴직 기간 제한 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 00 ▽부에서는 「취업규칙」 및 「인사관리규정」에 따라 가족돌봄휴직의 신청 접수와 결과를 통보하는 업무를 담당하고 있다.
- 오늘날 고령화가 상당히 빠르게 진행되면서 노인 등에 대한 돌봄 수요도 크게 증가하고 있는데, 대부분의 돌봄 책임과 역할은 여전히 가족이 담당하고 있다. 이러한 사정을 반영하여 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 「남녀고용평등법」이라 한다) 제22조의2(근로자의 가족돌봄 등을 위한 지원) 따라 가족돌봄휴직을 신청할 경우 사업주에게 이를 허용할 의무를 부여하고 있다.
 - 휴직 기간은 동법 동조 ④항 1호에서 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있고 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다고 규정하고 있다. 이러한 가족돌봄휴직제도 운영의 취지를 살펴볼 때 특별한 사정이 없는 한 사규는 법령에서 정하고 있지 않는 제한을 두어서는 아니 된다.
- 그런데, 00의 가족돌봄휴직과 관련된 사규를 확인한 결과 「취업규칙」 제37조(휴직기간) ①항 7호에서 “가족돌봄휴직은 1년 이내로 하되, 재직 중 휴직기간의 합계가 3년을 초과할 수 없다”라고 규정하고 있는데, 「남녀고용평등법」에서는 휴직기간의 합계에 제한을 두고 있지 않아 해당 사규의 내용은 법률에서 정한 제도 운영의 취지에도 부합하지 않으며, 법률을 위반할 소지가 있다.
 - ※ 고용노동부에 질의한 결과, 「남녀고용평등법」에 따른 사규의 개정 검토가 필요하다는 회신 받음
- ❖ (관련부서 의견) ▽부에서는 감사의견을 수용하면서, 사규 개정 절차를 거쳐 「남녀고용평등법」에 따라 「취업규칙」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. 00 사장은 「남녀고용평등법」에서 정한 가족돌봄휴직 기간으로 「취업규칙」을 개정 하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서	▽부
------	----

관련부서	
------	--